

Zeigen, wo der Ausgang ist Zu viele Nordafrikaner kommen zu einfach nach Deutschland - und bleiben zu lange. Das ließe sich ändern

Zeigen, wo der Ausgang ist; Zu viele Nordafrikaner kommen zu einfach nach Deutschland - und bleiben zu lange. Das ließe sich ändern

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

14. Januar 2016

Copyright 2016 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Zeigen, wo der Ausgang ist; S. 7; Ausg. 3

Length: 1425 words

Byline: Anant Agarwala, Martin Klingst

Body

VON ANANT AGARWALA UND MARTIN KLINGST

Was denken Sie über Köln?

"Diese Gewalt finde ich zutiefst verabscheuenswert. Ich hoffe, dass dadurch das harmonische Zusammenleben von uns Kölnern - so wie ich es kenne - nicht belastet wird." (Mahmoud El Qamch 38, Ethnologiestudent an der Universität Köln)

Seit der Silvesternacht stehen junge Männer aus Nordafrika im Fokus der Flüchtlingsdebatte. Vor allem Marokkaner, aber auch Algerier, von denen bislang kaum die Rede war und von denen man auch nicht viel weiß. Junge Männer, die oft ohne gültige Papiere einreisen und wissen, dass sie nicht bleiben können, weil sie keinen Anspruch auf Asyl haben. Die aber auch wissen, dass zwei, drei Jahre vergehen, bis sie abgeschoben werden, falls es überhaupt gelingt.

Am Montag legte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, SPD, die ersten Ermittlungsergebnisse zur Kölner Silvesternacht vor: 516 Strafanzeigen wurden bearbeitet. 237 Fälle von Sexualstraftaten, 107 zugleich mit Diebstahl, die übrigen 279 Fälle Eigentums- und Körperverletzungsdelikte. 19 Tatverdächtige wurden ermittelt: Zehn sind Marokkaner, vier Algerier, bei den übrigen ließ sich keine bestimmte Staatsangehörigkeit nachweisen. Zehn haben einen Asylantrag gestellt, die anderen neun halten sich wohl illegal hier auf. Neun Asylbewerber waren erst Anfang September 2015 registriert worden. Die Zahl der Anzeigen und Tatverdächtigen steigt mit jedem Tag.

Noch längst sind nicht alle Täter identifiziert, oft dürfte das auch misslingen. Bis Redaktionsschluss lagen noch keine Ermittlungsergebnisse aus Hamburg vor, wo in der Silvesternacht ebenfalls zahlreiche Frauen von Verdächtigen mit, wie es heißt, "nordafrikanischem und arabischem Hintergrund" überfallen wurden.

Zeigen, wo der Ausgang ist Zu viele Nordafrikaner kommen zu einfach nach Deutschland - und bleiben zu lange. Das ließe sich ändern

Doch es zeichnet sich ab, dass die Silvesternacht die Flüchtlingsdebatte verändern wird. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verzeichnete in den vergangenen Monaten eine stark wachsende Zahl von Asylanträgen nordafrikanischer Flüchtlinge. Im September meldeten sich 685 Marokkaner, im Dezember bereits 2896 - also viermal so viele. Im selben Zeitraum verdoppelte sich die Zahl der algerischen Asylbewerber, von 1251 auf 2296. Kölns Polizei gab bekannt, im vergangenen Jahr habe sie 2000 Straftatverdächtige aus Nordafrika registriert. Und: Von über 800 Marokkanern, Algeriern und Tunesiern, die zwischen Oktober 2014 und November 2015 in Köln als Zuwanderer erfasst worden seien, hätten sich 40 Prozent, also fast die Hälfte, strafbar gemacht - meist wegen Diebstahl oder Raub. Dagegen seien nur 0,5 Prozent der Syrer und 2 Prozent der Iraker mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Nur 3,74 Prozent der Marokkaner wurden als schutzbedürftig anerkannt

Schon vor der Silvesternacht sind einzelne Banden nach dem Kölner Muster vorgegangen, das steht im Beobachtungs- und Feststellungsbericht einer Kölner Zivilstreife vom 11. November 2014. Dort beschreiben die Beamten, wie drei junge Nordafrikaner gezielt Frauen umzingeln und begripschen, ehe sie in der karnevalesken Masse verschwinden.

Bereits seit Januar 2013 kümmert sich ein Team der Polizei unter dem Namen "AP NAFRI", Analyseprojekt Nordafrikanische Straftäter, um die kriminellen Gruppen aus dem Maghreb. Die Beamten sind frustriert. Nehmen sie einen jungen Täter fest, reicht das Delikt meist nicht für eine Haftstrafe. "Die gehen aus dem Gericht und lachen uns aus", sagt Arnold Plickert von der Gewerkschaft der Polizei in NRW. Und immer wieder klagen die Beamten, das Ausländerrecht stünde einer schnellen Ausweisung und Abschiebung entgegen.

Und in der Tat werden nur sehr wenige abgelehnte Asylbewerber nach Nordafrika abgeschoben. Aber liegt das wirklich an den Gesetzen? Oder eher an administrativen Unzulänglichkeiten und praktischen Hindernissen? Wie die *ZEIT* aus dem Bundesinnenministerium erfuhr, sind an die 8000 Nordafrikaner ausreisepflichtig, darunter etwa 2300 Marokkaner und 1250 Tunesier. Weil derzeit immer mehr Marokkaner und Algerier nach Deutschland strömten, so das Amt, werde die Zahl dieser Ausreisepflichtigen aller Voraussicht nach stark steigen, denn die allermeisten hätten null Chance auf Asyl. Laut Auskunft des Bamf wurden 2015 lediglich 3,74 Prozent der marokkanischen Asylbewerber als schutzbedürftig anerkannt und nur 1,6 Prozent der Algerier.

Das Kinn gereckt, der Blick geradeaus - seit der Silvesternacht demonstrieren die Politiker der großen Koalition Entschlossenheit. Vizekanzler Sigmar Gabriel will alle Möglichkeiten des internationalen Rechts ausloten, "um kriminelle Asylbewerber in ihre Heimat zurückzuschicken. Nach Auffassung der Union soll das schon bei einer Bewährungsstrafe möglich sein, die SPD zieht die Grenze bei einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Jeden Tag kommt eine neue Forderung auf den Tisch. Dabei wäre manches schon heute möglich, wenn man es bloß anpackte. Anderes geht nicht, weil das Recht dagegensteht oder die Abschiebung aus praktischen Gründen nicht vollzogen werden kann. Zum Beispiel weil ein abgelehnter Asylbewerber keinen Pass hat oder plötzlich ein ärztliches Attest vorlegt.

Steinmeier mahnt Marokko zu größerer Hilfe bei der "Rückführung"

Eine hohe Zahl von Flüchtlingen reist ohne Pässe ein oder kommt mit gefälschten Papieren. Wer seine Identität verschleiert oder die Aufklärung der Staatsangehörigkeit verhindert, verringert seine Chancen auf Asyl. Der Antrag gilt als "offensichtlich unbegründet", wie etwa die Asylbegehren von Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern, zu denen nun auch Albanien und das Kosovo zählen. Diese Asylbewerber werden in einem Schnellverfahren beschieden und dafür gesondert untergebracht. Sie sollen nach Ablehnung schnell zurück in ihre Heimat. Es gibt keinen Grund, warum dieses Verfahren nicht auch auf jene Nordafrikaner angewandt wird, die in großer Zahl ihre Ausweise vernichten und gezielt ihre Herkunft verschleiern. Im nordrhein-westfälischen Innenministerium hält man das für eine gute Idee, man habe in den Sonderunterkünften noch freie Plätze.

Asylsuchende wie anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge, die eine "schwerwiegende Gefahr" sind, können ausgewiesen und abgeschoben werden. Einen Automatismus gibt es aber nicht. Es ist ein Abwägungsprozess: Je

Zeigen, wo der Ausgang ist Zu viele Nordafrikaner kommen zu einfach nach Deutschland - und bleiben zu lange. Das ließe sich ändern

verwurzelter der Flüchtling in Deutschland ist, desto eher darf er bleiben. Straftäter können als "schwerwiegende Gefahr" gelten, bei einer Verurteilung "zu mehr als zwei Jahren Freiheitsstrafe" wird dies vom Gesetz auch so angenommen.

CDU/CSU und SPD wollen diese Schwelle senken. Andere halten dagegen, eine Freiheitsstrafe unter drei Jahren sei keine "schwerwiegende Gefahr", die Ausweisung verstoße gegen das internationale Flüchtlingsrecht. Das ist falsch. Die Genfer Flüchtlingskonvention erlaubt die Ausweisung, wenn ein Flüchtling "wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde". Das heißt, bei Freiheitsstrafe ab einem Jahr - das ist das Mindestmaß für ein Verbrechen. Die Ausweisung und Abschiebung bei einer bloßen Bewährungsstrafe, so wie die Unionsparteien dies fordern, wäre aber verboten.

Auf ein paar Jahre Freiheitsstrafe könnten die verdächtigen Nordafrikaner aus Köln oder Hamburg schnell kommen, wenn ihnen gemeinschaftliche sexuelle Nötigung nachzuweisen ist. Darauf stehen mindestens zwei Jahre Gefängnis. Aber im konkreten Fall weist unsere Rechtsordnung nicht nur einen Widerspruch, sondern eine große Ungerechtigkeit auf: Die Entwendung des Handys ist ein Diebstahl, das Grapschen und Zwischen-die-Beine-Fassen aber nicht unbedingt sexuelle Nötigung. Das Eigentum wird mehr geschützt als die sexuelle Selbstbestimmung. Einer Frau an den Busen oder unter den Rock zu greifen begründet keine eigenständige Straftat. Das sollte sich schleunigst ändern.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Innenminister Thomas de Maizière haben nun ihren marokkanischen und algerischen Amtskollegen geschrieben und "die Notwendigkeit der Verbesserung der Zusammenarbeit bei Rückführungen" angemahnt sowie die Nutzung von Passersatzpapieren gefordert, wie es auch bei den Balkanländern gehandhabt wird. Das wurde der *ZEIT* auf Anfrage aus dem Bundesinnenministerium mitgeteilt.

Eine Antwort von der anderen Seite des Mittelmeers liegt bislang nicht vor. Die Spanier sollen mit den Marokkanern bessere Erfahrungen gemacht haben. Allerdings für viel Geld.

Mehr zum Thema Lesen Sie unter www.zeit.de/koeln: Ein Gespräch mit Flüchtlingen über Männer- und Frauenbilder, Ehe und religiöse Vorschriften. Und: Was Köln von den Attacken auf dem Tahrir-Platz unterscheidet.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: ERMITTLUNGEN (90%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); DIEBSTAHL (88%); POLITISCHES ASYL (88%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); POLITIK (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (78%); STRAFTATEN (78%); ABSCHIEBUNG (76%); EINWANDERUNG (76%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (76%); ORGANISIERTE KRIMINALITÄT (72%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (70%); GEFÄNGNISSTRAFEN (61%)

Zeigen, wo der Ausgang ist Zu viele Nordafrikaner kommen zu einfach nach Deutschland - und bleiben zu lange. Das ließe sich ändern

Geographic: KÖLN, DEUTSCHLAND (90%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); NORDAFRIKA (92%); MAROKKO (90%); ALGERIEN (74%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: January 14, 2016

End of Document